

Charlatanismo (Artigo 283 do Código Penal Brasileiro)

Conceito e Previsão Legal do Art. 283 do CP

O **charlatanismo** é o crime definido no artigo 283 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) como “**inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível**”, cuja pena prevista é **detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa** ¹ ². Em outras palavras, trata-se de prometer ou divulgar supostas curas milagrosas, de eficácia garantida ou baseada em segredo não revelado. A conduta incriminada busca **proteger a saúde pública** e a boa-fé da coletividade, evitando que pessoas vulneráveis sejam enganadas por falsas promessas de tratamento ³. Diferentemente de delitos patrimoniais, aqui o **bem jurídico tutelado é a incolumidade pública (saúde coletiva)**, e não o patrimônio individual ³. Importante notar que o crime se **consuma no ato de anunciar ou inculcar a cura secreta/infalível, independentemente de resultado concreto** (não é necessário que alguém adoeça ou deixe de procurar tratamento) ⁴.

Embora a redação do tipo penal seja bastante **enxuta**, sem subdivisões, o Código Penal traz previsões complementares aplicáveis. O **artigo 285 do CP** dispõe que se aplicam aos crimes contra a saúde pública (capítulo em que se insere o charlatanismo) as regras do **art. 258 do CP** (perigo comum) quanto ao resultado mais gravoso ⁵. Assim, **se do charlatanismo doloso resultar lesão corporal grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; e se resultar morte, é dobrada** ⁶. Essa forma qualificada visa punir mais severamente o charlatão cujas falsas curas causem danos sérios à vítima. Por exemplo, se alguém abandona tratamento médico por confiar na “cura infalível” oferecida por um charlatão e sofre agravamento grave ou óbito, o agente responderá com pena aumentada.

Outra característica legal é que o charlatanismo, por ter pena máxima de 1 ano, em regra é **considerado de menor potencial ofensivo**, estando afeto aos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95, art. 61) ⁷. Nesses casos, admite-se composição civil ou transação penal, evitando, se possível, a imposição de pena privativa de liberdade. Além disso, **cabe tentativa**: embora incomum, é juridicamente possível a tentativa de charlatanismo (por exemplo, o agente é impedido de divulgar a suposta cura por intervenção policial antes de concluir o ato) ⁸.

Importante: O art. 283 do CP **não possui parágrafo único** nem outras subdivisões no texto vigente. Qualquer menção a “parágrafo único” do art. 283 está incorreta – possivelmente fruto de confusão com o crime do artigo 284 (curandeirismo), o qual sim prevê um parágrafo único ⁹. Portanto, **o charlatanismo é tipificado apenas no caput do art. 283**, conforme acima exposto, sem disposições internas adicionais.

Elementos e Diferenças em Relação a Outras Infrações

Pelo tipo penal, os **verbos nucleares** são *inculcar* (inspirar, induzir alguém a acreditar) ou *anunciar* (tornar público) uma **cura** para enfermidades que seja apresentada como **secreta ou infalível**. A doutrina destaca que essa conduta envolve, em regra, **má-fé e fraude**, uma vez que o agente sabe que seu “remédio milagroso” não tem eficácia garantida ¹⁰ ¹¹. Trata-se de ludibriar o público, **explorando a credulidade e esperança alheias em situação de vulnerabilidade**, muitas vezes com intuito de

obter vantagem econômica ¹². Note-se, contudo, que **não é necessário que o charlatão obtenha efetivamente pagamento ou lucro** para que o crime se caracterize – a simples propaganda da cura falsa já configura o delito ¹². Ainda assim, é comum que o agente busque sim algum proveito (venda de fórmulas “secretas”, cobrança por sessões etc.), o que pode cumular com outros crimes, como veremos adiante ¹³.

É fundamental distinguir o charlatanismo de figuras próximas no Código Penal. O **crime de curandeirismo (art. 284 do CP)** consiste em **“exercer o curandeirismo”**, o que abrange três modalidades: **prescrever ou ministrar habitualmente substância** (sem estar habilitado), **usar gestos, palavras ou quaisquer meios** (de suposto efeito terapêutico) **ou fazer diagnósticos** sem autorização legal ¹⁴ ¹⁵. A pena do curandeirismo é **detenção, de 6 meses a 2 anos**, aumentada com multa se praticado mediante remuneração ¹⁵ ⁹. Em síntese, **no curandeirismo o agente pratica atos típicos de tratamento ou diagnóstico médico sem ter habilitação**, muitas vezes **acreditando sinceramente** em práticas alternativas ou tradicionais de cura, mas **sem prometer segredo infalível**. Já **no charlatanismo, o agente foca em propagar uma promessa milagrosa de cura** (ex.: elixir secreto, fórmula “100% eficaz”), **valendo-se de fraude consciente** para enganar as vítimas ¹⁶ ¹⁷. Em outras palavras, **o charlatão vende uma ilusão sabendo que é falsa**, enquanto **o curandeiro pode até crer nas práticas que aplica**, embora atue ilegalmente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem realçado essa diferença subjetiva: *“No curandeirismo, o agente acredita que, com suas fórmulas, poderá resolver o problema de saúde da vítima; finalidade não evidenciada na hipótese [de fraude], em que ficou comprovado o objetivo de obter vantagem ilícita”* ¹⁸. Assim, a **boa-fé do agente em querer curar** (mesmo que por meios empíricos) tende a caracterizar curandeirismo; já a **dolo de enganar para ganhar algo** aproxima-se do charlatanismo e, frequentemente, de estelionato ou extorsão, conforme o caso.

Charlatanismo x Estelionato: O charlatanismo também se distingue do crime de estelionato (art. 171 do CP). Enquanto aquele tutela a saúde pública e não exige proveito econômico para se consumar, o **estelionato visa proteger o patrimônio e requer que o agente obtenha vantagem ilícita em prejuízo da vítima, mediante fraude** ³ ¹⁹. Na prática, entretanto, **as condutas podem concorrer**: o charlatão que, por exemplo, **vende “poções milagrosas” ou cobra por “passes de cura”** responde por charlatanismo (pelo anúncio fraudulento) **cumulado com estelionato** (pela obtenção de vantagem patrimonial mediante engodo) ²⁰ ²¹. A jurisprudência registra casos de agentes condenados simultaneamente por ambos os crimes, sem que um absorva o outro, já que protegem bens jurídicos distintos (saúde pública e patrimônio privado) e possuem requisitos diferentes. Em suma, a **propaganda da cura impossível configura charlatanismo, e se houver prejuízo financeiro à vítima, configura também estelionato**, sendo possível a aplicação cumulativa das penas (concurso de crimes).

Charlatanismo x Exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP): Outra figura correlata é o art. 282, que criminaliza **exercer, ilegalmente, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico** (pena: detenção de 6 meses a 2 anos). Essa infração foca na **falta de habilitação técnica do agente** que realiza atos privativos dessas profissões. A diferença é que o **exercício ilegal da medicina** não exige fraude ou promessa miraculosa – basta atuar como médico sem sê-lo. Já o charlatanismo pode ser cometido **por qualquer pessoa, incluindo médicos diplomados** (por exemplo, um médico que anuncia possuir uma fórmula secreta infalível com finalidade enganosa será charlatão) ¹¹. Assim, um indivíduo pode incorrer em ambas as infrações: p.ex., alguém sem diploma que instala uma clínica clandestina está praticando o art. 282; se ele anuncia curas infalíveis ou secretas para atrair pacientes, estará também incorrendo no art. 283.

Entendimento Doutrinário e Debates Atuais

Do ponto de vista doutrinário, há consenso de que o charlatanismo é um **crime doloso**, que exige **vontade livre de enganar terceiros** com falsas promessas de cura. O agente geralmente age com **dolo específico de obter algum proveito** (lucrar com a venda de “remédios” falsos, ganhar notoriedade, etc.)¹³. A conduta envolve um **meio fraudulento** (anúncio de algo infundado) que, apesar de lembrar o modus operandi de estelionatários, foi inserida no capítulo de crimes contra a saúde pública justamente para **coibir riscos coletivos** – pessoas doentes podem abandonar tratamentos eficazes confiando nas promessas do charlatão, o que representa perigo à saúde em escala indeterminada. Por essa razão, parte da doutrina tradicional chegou a classificar o charlatanismo como **crime de perigo abstrato**, onde o legislador presumiria o risco pela própria conduta de divulgar curas enganosas⁴²². Nesse entendimento clássico, não seria necessário demonstrar caso a caso o perigo causado – a infração se justifica pela potencialidade lesiva em si.

Entretanto, **setores mais garantistas da doutrina e jurisprudência têm reinterpretado o tipo como crime de perigo concreto**. Ou seja, exige-se que, **ao menos na descrição da denúncia e na situação fática, haja indicação de como a conduta do charlatão expõe efetivamente alguém ou a coletividade a um risco ou dano**. Essa visão ganhou força pós-Constituição de 1988, preocupada em evitar punições com base em simples presunções. O Superior Tribunal de Justiça, já em 1992, enfrentou o tema ao analisar uma denúncia genérica de charlatanismo/curandeirismo contra praticantes de culto religioso. Na ocasião, a 6ª Turma do STJ entendeu que **a peça acusatória era inepta por não descrever concretamente a situação de perigo ou resultado lesivo**, enfatizando que *“o charlatanismo e o curandeirismo integram o rol dos crimes contra a saúde pública (...) crimes de perigo concreto (probabilidade de dano). (...) A denúncia precisa indicar o resultado (sentido normativo); caso contrário, será inepta”*²³. Nesse mesmo julgado, ressaltou-se que **a liberdade de culto, protegida pelo art. 5º, VI da CF**, impõe cautela para não criminalizar indevidamente práticas religiosas tradicionais, a menos que esteja claro o desvio fraudulento de finalidade²³.

Essa discussão revela um **conflito doutrinário-constitucional** importante: **até que ponto charlatanismo e curandeirismo são compatíveis com a liberdade religiosa assegurada pela Constituição de 1988?** Historicamente, as figuras penais do art. 283 e 284 têm origem em legislações antigas que visavam reprimir pajelanças, benzimentos e outros costumes de matrizes não europeias, sob a pecha de “feitiçaria”²⁴²⁵. Por isso, diversos autores contemporâneos criticam esses tipos penais como **anacrônicos e potencialmente discriminatórios**, utilizados no passado para perseguir práticas de religiões afro-brasileiras e curas populares²⁵²⁶. O argumento é que a **Constituição Federal de 1988 não teria recepcionado tais crimes**, dado o novo paradigma de liberdade de crença. Como sustenta Rocha (2022), *“verifica-se que os arts. 283 e 284 do CP não foram recepcionados pela CF/88, justamente por adotarem, em seu pano de fundo, tratamento penal discriminatório em razão de crença e religião”*²⁷. Esses críticos lembram que **abusos graves já são punidos por outros meios** – se alguém engana outrem para ganhar dinheiro, há o estelionato (CP art. 171); se pratica curas médicas sem formação causando lesão, pode incorrer em lesão corporal ou até homicídio culposo, etc.²⁸²⁹. Assim, defenderiam a revogação desses tipos específicos para evitar **criminalização indevida de meras práticas de fé** ou de terapias alternativas inofensivas.

Por outro lado, **persistem entendimentos de que os crimes continuam válidos e úteis**, devendo apenas ser aplicados com critério. A doutrina majoritária ainda trata o charlatanismo como figura autônoma em vigor, mas recomenda a **interpretação restritiva** do tipo, para incidir apenas nos casos em que haja clara **intenção de fraudar e risco à saúde pública**. Ademais, quanto à tensão com ritos religiosos, costuma-se propor uma solução de equilíbrio: **ritos espirituais de cura em contextos religiosos sinceros não configurariam crime**, pois faltaria o dolo específico de fraude – seriam manifestações de fé, protegidas constitucionalmente³⁰. Por exemplo, um líder religioso que realiza

orações de cura ou *benzeduras* acreditando em sua eficácia espiritual **não seria charlatão nem curandeiro**, desde que não cobre ou prometa eficácia infalível. Já **aquele que instrumentaliza a religião para enganar e enriquecer às custas dos fiéis** – por exemplo, simulando milagres e exigindo doações em troca – estaria praticando o chamado **“charlatanismo religioso”**, que a ordem jurídica precisa coibir ¹⁷.

Jurisprudência: Casos Concretos e Aplicações

A aplicação prática do art. 283 do CP tem sido relativamente rara, mas ganhou destaque em alguns casos notórios. Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, discutiu-se o enquadramento de autoridades que propagaram “tratamentos infalíveis” sem eficácia científica. No relatório final da **CPI da Pandemia (2021)**, o Senado Federal sugeriu o **indiciamento do então Presidente da República por charlatanismo**, em virtude da divulgação reiterada de curas não comprovadas para a COVID (como medicamentos do “kit Covid” apregoados como eficazes) ³¹. Isso ilustra que a figura do charlatanismo permanece atual para responsabilizar quem **promove falsas curas em massa, pondo em risco a saúde pública**, ainda que ocupante de alto cargo.

Nos tribunais, muitas vezes as condutas de charlatanismo vêm acompanhadas de outros delitos mais graves, e acabam absorvidas ou concursando com eles. Em julgamento emblemático, o STJ manteve a condenação de uma falsa curandeira pelos crimes de **extorsão e estelionato**, embora a defesa tentasse desclassificar os fatos para curandeirismo (que teria pena menor). No caso, a acusada prometia curas espirituais a uma vítima e lhe extorquiu valores sob ameaça de “mal espiritual” caso não pagasse. O tribunal entendeu que **a ameaça de forças sobrenaturais pode configurar extorsão** (art. 158 CP) e que, pelo conjunto probatório, a intenção da agente nunca foi genuinamente curativa, mas sim **enganar para obter dinheiro**, afastando a tese de mero curandeirismo ingênuo ³² ¹⁸. O Relator, Min. Rogério Schietti, ressaltou que quando fica demonstrado que o objetivo era lesar o patrimônio da vítima (ganância), não há espaço para alegar curandeirismo em boa-fé, configurando-se na verdade crimes contra o patrimônio combinados com a fraude à saúde ¹⁸.

Por sua vez, há julgados confirmando condenações específicas por charlatanismo e curandeirismo. Em decisão do **TJ do Paraná (Apelação Criminal)**, um réu que se passava por terapeuta/nutricionista foi condenado por **charlatanismo e curandeirismo concomitantemente**. Consta que ele **prescrevia dietas e tratamentos sem qualificação profissional (configurando curandeirismo)** e, ao mesmo tempo, **prometia curas infundadas usando métodos sem base científica para obter ganho financeiro (configurando charlatanismo)** ³³ ³⁴. O Tribunal destacou ser inadmissível que pessoas sem formação médica contraindiquem vacinas ou vendam “protocolos milagrosos” lesivos à saúde, cabendo sim a reprovação penal nas duas frentes ³³ ³⁵. Nesse acórdão, a condenação foi mantida e o recurso da defesa negado, entendendo estarem **comprovadas tanto a autoria e materialidade das práticas de curandeirismo habitual quanto a ocorrência de charlatanismo pelas falsas promessas de cura** ³⁶.

No tocante à **compatibilidade com a Constituição**, até o momento **não há declaração formal de inconstitucionalidade** do art. 283 do CP ou suspensão de sua eficácia. Ou seja, **charlatanismo segue sendo crime em vigor**. Entretanto, as cortes superiores demonstram sensibilidade ao tema. A já citada decisão do STJ em HC 1.498/RJ (1992) evidenciou preocupação em **impedir processos penais infundados contra práticas religiosas**, exigindo descrição pormenorizada do delito e do efetivo perigo causado ²³. O Supremo Tribunal Federal ainda não enfrentou diretamente a tese de “não recepção” desses tipos penais pela CF/88. Em casos correlatos, o STF tem reafirmado a liberdade religiosa, porém sem cancelar abusos. Por exemplo, no julgamento do Recurso Extraordinário 566.349 (2013), relativo ao uso de símbolos religiosos, mencionou-se que a fé não exime cidadãos de responder por ilícitos

comuns. Assim, **persiste o entendimento de que ritos de cura podem ser praticados livremente, mas se alguém ultrapassa o campo do culto e passa a ludibriar pessoas em escala pública, poderá ser responsabilizado como charlatão**, desde que respeitados o devido processo legal e a prova do dolo.

Tendências e Referências Atuais

Diante das discussões, há iniciativas legislativas para **atualizar a legislação penal quanto ao charlatanismo**. Um exemplo é o **Projeto de Lei nº 1341/2023**, em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe criminalizar explicitamente o **“charlatanismo religioso”** com penas mais elevadas. O PL define esse crime como *“aproveitar-se dolosamente da fé alheia para obter vantagens financeiras, por meio de falsos milagres, promessas de dons sobrenaturais ou curas espirituais sem comprovação”*, prevendo pena de **reclusão de 2 a 4 anos, aumentada em certas circunstâncias (vítima vulnerável, dano patrimonial grave, etc.)** ³⁷ ³⁸. A justificativa do projeto enfatiza que *“tais condutas deturpam algo sagrado – a fé – para auferir ganhos enganosos”*, demandando um **tipo penal específico e mais rigoroso** ³⁹ ⁴⁰. Paralelamente, discute-se a revogação ou reforma dos arts. 283 e 284 para distingui-los melhor de práticas inócuas. Ainda não há, contudo, alteração aprovada – até 06 de outubro de 2025, **o artigo 283 permanece com a redação original de 1940** e é aplicado caso a caso com as interpretações acima delineadas.

Em conclusão, o crime de charlatanismo segue previsto em lei e encontra eco em entendimentos doutrinários e decisões judiciais que buscam equilibrar a **tutela da saúde pública e da boa-fé popular** com o **respeito à liberdade religiosa e às práticas alternativas**. A chave está em punir **“os falsários da cura”** – aqueles que, *agindo de má-fé*, exploram a esperança e fragilidade do próximo com promessas impossíveis ¹⁰ –, evitando ao mesmo tempo criminalizar meros atos de fé ou medicina popular sem intenção fraudulenta. Dessa forma, a figura legal do art. 283 do Código Penal, embora datada, pode ser interpretada à luz da Constituição para atingir **apenas os verdadeiros charlatões**, protegendo a sociedade contra curas enganosas sem ferir a liberdade de crença legítima.

Referências bibliográficas (em conformidade com ABNT):

- **BRASIL.** Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. Art. 283 (Charlatanismo) e art. 284 (Curandeirismo). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 06 out. 2025.
- **ROCHA, Charles dos Santos Cabral.** Não recepção constitucional dos crimes de charlatanismo e curandeirismo. Migalhas de Peso, Migalhas, publ. 01 jun. 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/367140/recepcao-dos-crimes-de-charlatanismo-e-curandeirismo>. Acesso em: 06 out. 2025.
- **CÂMARA DOS DEPUTADOS.** Parecer CCJC (Projeto de Lei nº 1341/2023) – Relator Dep. Rodrigo Valadares. Brasília: Câmara dos Deputados, apresentado em 25 abr. 2024. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2414298. Acesso em: 06 out. 2025.
- **MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ.** Curandeirismo e Charlatanismo – Pílulas de Direito para Jornalistas nº 243. MPPR, 13 abr. 2010. (Conteúdo citado no Parecer CCJC PL 1341/23). Disponível em: <https://mppr.mp.br/Noticia/Curandeirismo-e-Charlatanismo>. Acesso em: 19 dez. 2023.

- **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).** *Habeas Corpus* 1.498/RJ, 6ª Turma. Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. Julgado em 18/12/1992. **DJ** 16/08/1993, p. 15994. (Denúncia por charlatanismo/curandeirismo considerada inepta por falta de descrição concreta).
- **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).** *Recurso Especial* 1.299.021/SP, 6ª Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 09/03/2017. (Caso da falsa curandeira – distinção entre curandeirismo em boa-fé e fraude criminosa, configurando extorsão/estelionato).
- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJPR).** *Apelação Criminal* 0001963-96.2019.8.16.0150, 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. [Identificação Suprimida]. Julgado em 2023. (Condenação por charlatanismo e curandeirismo – falso nutricionista que prescrevia tratamentos ilícitos e prometia curas sem base científica).
- **CNN Brasil.** “Veja lista dos supostos crimes apontados no relatório da CPI da Pandemia”. CNN Política, 20 out. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/veja-lista-dos-supostos-crimes-apontados-no-relatorio-da-cpi-da-pandemia/>. Acesso em: 06 out. 2025.
- **ESTRATÉGIA Carreira Jurídica.** *Profeta mirim: liberdade religiosa ou charlatanismo?* Thiago Leite, publicado em 03 maio 2025. Disponível em: <https://cj.estrategia.com/portal/profeta-mirim-liberdade-religiosa-charlatanismo/>. Acesso em: 06 out. 2025.
- **Conexão Acadêmica (Revista).** “Charlatanismo: uma prática invisível”. Adilson P. L., Caio J. S., João C. N., Rhuan L. S., Vol. 11, dez. 2020. (Artigo acadêmico detalhando aspectos do crime de charlatanismo e comparativos com estelionato e curandeirismo). Disponível em: https://unignet.com.br/wp-content/uploads/CA_228-Charlatanismo-Adilson-Caio-Joao-Carlos-e-Rhuan.pdf. Acesso em: 06 out. 2025.

1 2 5 6 9 14 15 Portal da Câmara dos Deputados

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decllei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html>

3 4 7 8 19 20 21 22 unignet.com.br

https://unignet.com.br/wp-content/uploads/CA_228-Charlatanismo-Adilson-Caio-Joao-Carlos-e-Rhuan.pdf

10 11 12 13 camara.leg.br

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2414298&filename=Parecer-CCJC-2024-04-25

16 17 30 37 38 39 40 Profeta mirim: liberdade religiosa ou charlatanismo?

<https://cj.estrategia.com/portal/profeta-mirim-liberdade-religiosa-charlatanismo/>

18 32 Ameaça espiritual serve para configurar crime de extorsão

https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2017/2017-03-09_08-42_Ameaca-espiritual-serve-para-configurar-crime-de-extorsao.aspx

23 33 34 35 36 Charlatanismo | Jurisprudência Seleccionada | LEGJUR

https://www.legjur.com/jurisprudencia/busca?q=charlatanismo&op=com&srsId=AfmBOopF4JA_eGSPECWQTZ1E2xoPvCjnxfnipR9UWwZDizzmJm2udfn

24 25 26 27 28 29 Recepção dos crimes de charlatanismo e curandeirismo - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/depeso/367140/recepcao-dos-crimes-de-charlatanismo-e-curandeirismo>

31 Veja lista dos supostos crimes apontados no relatório da CPI da Pandemia | CNN Brasil

<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/veja-lista-dos-supostos-crimes-apontados-no-relatorio-da-cpi-da-pandemia/>